Peculiaribus adductus — de iudice Monarchiae Siculae

PIVS PP. IX. · 1856-01-26 · Latin

PIVS PP. IX.

AD. 'BBC' MBltDIIAM. >

Peouliaribus adductus rationibus fel. mem Benedi¬ ctus XIII Praedecessor Noster id consilii cepit, at pro Regno Siciliae ultra Pharum Constitutionem , quae incipit Fideli ederet quoad Judicem* uti vOr eant, Monarchiae» ejusque tribunal. Ad universalis Ecclesiae regimen Nos pariter, Deo sic disponente, vocati pro pastorali, qua urgemur, sollcitudine haud praetermisimus ad illam quoque catholici gregis par¬ tem mentis aciem , animique curas intendere , ut siquid animarum salus exquireret , iUud paternae providentiae studio decerneremus. Quapropter rebus omnibus matura deliberatione perpensis, nedum omnes et singulas canonicas facultates, intra illo stan- tum limites, qui in memorata Constitutione Bene- dioti. XU1 Praedecessoris Nostri praefiniti sunt, con¬ servare intendimus» sed vero etiam spirituali fide¬ lium bono, quod potissimum Nobis i est, consulere volentes, nec non Carissimo in Christo Filio Nostro Ferdinando utriusque Siciliae Regi Illustri paternae Nostrae benevolentiae testimonium exhibere, eiusque dqsideriis obsecundare cupientes* novas favore Si¬ ciliae concessiones tribuendas censemus, tum quod spectat ad dispensationes matrimoniales pro perso¬ nis vera egestate labqrantibu», tum quod pertinet ad causas super nullitate religiosae professionis. Quas quidem concessiones ita tribuendas arbitramur, ut regulam simul tradamus, aperteque declaremus

omnino tenendam Jh? cabtfi, <fuhk Suscipiantur de in- validitate seu matrimonii, seu professionis in reli¬ gioso alique > Ordine emissae, et medum pariter in¬ dicemus plane servandum ab iis, qui post suspen¬ siones per Ordinarios ex informata conscientia prf- laDae l-fecfemiare! velint.: Quapropter auctoritate No¬ stra) Apostdlwa» siaturrims ao- decernimus illite se- qeowturu Qumnquseein dispensrtionibbsmatrimo-- nfcriitUs super! iihpbdimientis tertii, et-quarti grados pta pevsonid' Veiis pauperibus a feh ree. Gregorio XW - Praedecessori .Nostra per Litteras in forma brevis ineipienltis ImmHu dispensandi facultas extensa sit Judici'Monarchia© etiapi do casibus-, in quibus impedintentUm tertii »i-et-iquarti: gmdus secundum attingat, attamen in bonum aniinarum regulam de- eminere voleutet in; casibus, ut «pfcibus derrtipedi- mehfco agatur- tertii et qtnrtf fcrfedes prunum attin* geste, facultatem (ficto Indici fecimus, ut in sin¬ gulis fcniusUiOdi sasibub supplex-< ad > $. Sedem oeu- fugiat docendo tum de Vera'-mutonum paupertate, tubi db causis oanOnieiB ptx> facultate assequenda dispensationem in proposito b*|u' concedendi, ne memoratus ludex In resertpto dispebsMibnte men¬ tionem facere bxpredse debebit l! faeulfetis : ab Apo- stolfea > Sede obtentae» indi cate ; eWem die, ; quo hu¬ jusmodi fhculta» sibi oonceesa Srt} 1 Si secus fecerit disppnsatibnem super iuipedimebto matrimonii nttl-* liue "roboris, planeque 1 irritam dCOleramus. Porro id Omnino intellectum - YOluiOUs,' df^pebsatienes huius- «nudi -nonnisi pcntoofi vwe patoribus «Sae fargfeft- das, aullumque Gubernio

mw im^dimbwal^^^ hnc vo-

Iverint» directe ad S. Sedem supplices confugiant pro buiasnaedi dispensationibus assequendis, ao quomi- nos illae, si eonoeeaae sint, exeeutioni mandentur, quas quidem gratuito volumus impertiri, lamvero ad causas quod attinet super nullitate religiosae professionis, non obstante Constitutione Benedicti XIV Praedecessoris Noatri, quae ineipit Si dalftm, baec, quae sequuntur, in causis huius generis ob- servari mandamus. Si quis ultra quinquennium ad tramites Concilii Tridentia! computandum causam instituere velit de restitutione in integrum, suppli- care de bac re debebit Apostolfeae Sedi* Si verq ex informationibus, quas super re sumendas puta- bit Summus Pontifex, preces exhibitas iustis inniti argumentis deprehenderit, in singulis casibua in Si- cilia unum vel plures eiusdem insulae Episcopos designabit, coi vel quibus preees remittat, ut de huiusinodi causa ad iuris tramites disceptent, ao decisionem edant, deeisioneqique ab iis latam nulli plane obnoxiam volumus appellationi apud quod- onmque tribunal. Sj definitum fuerit looum eese re-* stitutionj in integrum; vel si quis intra qumquen- nii spatium causam intendere velit super nullitate religiosae professionis, causa erit iostitueoda eoram Ordinario loci, ac Superiore regulari, qui Ordinario ipsi uti iudex assidebit. Fas erit Ordinario causam buiuamodi deferre tribunali suo defiuiaodam; quod quidem coostabit ex Vieario generali et ex perso¬ nis eecleataatieis inter quas iudex assideat Superior regularis, ita tamen ut iudicunq numerus dispar sit; et omnibus iisdem qompetat votum deoriivum. De- eisio hac ratiooe per Ordinarium edita seu validam

seu nullam declaraverit regularem professionem novae revisioni erit subiicienda, ut inde duae de¬ cisiones conformes existant. Quamobrem Ordinarius ipse decisionem siiain Apostolicae Sedi communi¬ cabit, ut Summus Pontifex unum vel piares Epi¬ scopos, ut supra , designet ad causae revisionem instituendam, adiecta etiam, si opportunum illi vi¬ deatur, ad iudicahdum regulari persona. Nova haec revisio sive ab uno sive a pluribus Episcopis iu- ridioe erit instituenda. Si secunda decisio a prima discrepet, locum esse volumus tertiae revisioni, ac proinde ab Episcopo, ac si plures fuerint, a digniori inter eos

secunda decisio communicanda erit San¬ ctae Sedi, ut Romanus Pontifex alium vel alios Episcopos, veluti supra statutum est, designet pro instituenda tertia revisione , ac tertia item decisio Sedi Apostolicae , quemadmodum superius fuit in¬ dicatum, erit communicanda. Posteaquam duae de¬ cisiones prolatae sint pro nullitate regularis profes¬ sionis religiosa persona tamquam nullo obstricta vo¬ to egredi ab Ordine poterit; quod si post unicam deoisionem pro nullitate latam, vel adhuc pendente aut omissa revisione e claustris exire et religiosum Ordinem deserere, vestemque Ordini suo propriam exuere sit ausus, in poenas omnes ac eensuras in¬ curret, quas sacri canones et Apostolicae Constitu¬ tiones contra apostatas comminantur, atque adhuc religiosis votis obstricta censebitur, lamvero tum in causis restitutionis in integrum, tum in aliis su¬ per nullitate regularis professionis,, successivisque re¬ visionibus ac singulis illarum partibus observari o- mnino volumus, ac mandamus memoratam Constitu-

tiobem Benedicti XIV, quae incipit Si datam, in iis tamen articulis seu partibus, quae supradictis ,nostris concessionibus minime adversentur; quapropter, qui erunt observandi articuli, eos suutmatim indicandos censemus. 1 .* Concilii Tridentint decretum sess. XXV de Regulor, cap. 19. etiam moniates comprehendit.

Praescriptae formae observandae etiam erunt, quoties Religiosus Ordo de nuliitate professionis ab alumno aliquo emissae conqueratur. 3> Quinquennii spatium, intra quod expostulationi locus esse potest, computandum erit a die professionis quolibet in casu, quamvis timor per integrum quinquennii in¬ tervallum atque e|iam ultra perduraverit. 4.° Supe¬ riori 'regularis, qui cum Ordinario de causa iudica- bit, erit moderator, seu superior actu existens re¬ ligiosae domus seu coenobii, in quo expostulans re¬ ligiosa vota professus fuerit; pro monialibus vero, quae regularibus, subiiciantur, erit superior regula¬ ris, cui regimen monasterii commissum fuerit- Hu- iusmodi vero Superiores regulares sunm in locum sufficere poterunt ecclesiasticam aliam personam ex Clero sive regulari sive saeculari, quae tamen iu-> ris canonici perita sit. 5.* Nulli religiosae personae intendere causam fas erit super votorum nuliitate, nisi antea constet illam intra claustra degere , ao religiosas iterum induisse vestes * si forte easdem exuerit; ac durante iudicii cursu subdita manebit praepositis regularibds sui Ordinis. 6.° Probationes extraiudiciales numquam admittentur; sed vero ih forma iuridica erunt acta conficienda, in quibas ar- ticuli exhibeantur a persona* quae contra professio¬ nis validitatem agit; quaesita autem sive idteiroga-

tiones proponantur a persona* qriae tuetur profes¬ sionis validitatepi. Super exhibitis articulis testes examinandi erant» nee ndn super propositis inter¬ rogationibus»; Acia» quae hjuiusmodi forma eareant, in iisque iuaixa decisio nullHatis vitio laborabunt» haud exclusis' vitiis aliis propter quae ad formam juris irrita esse queant» 7.° Sub eadem poena nui* litatis ad quaestionem vocandi erunt» atque audiendi patroni seu defensores religiosae domus, seu coe¬ nobii, seu monasterii, in quo expostulans vota pro¬ fessus sit, itemque expostulantis propinqui, ae quae¬ libet alia persona, cui ipse ante professionem bona cesserit, vel donaverit, nec nou personae, quae tam¬ quam incussi timoris, vel auctores, vel complices hebeantur, si ob melum praesumatur invalida vo¬ torum professio} denique omoes eruat te causam vocandi, quibus interesse queat votorum seu pro¬ fessionis valkjitas,. Porro tuui io prima quaestione seu causa, tuus in sequentibus revisionibus, ab Or¬ dinario, .adi quem decisio pertinet, vel ab Episeopo sive Episcopis, cui, vel quibus revisio commissa est, inter pemonas .probitate , fide, ae iuris canonici scientia praestantes patronus seu defensor religiosae professionis eligetur, prout in causis matrimoniali¬ bus, qui praestito iunurieoto.:de< officio suo resto ae ifidditer administrando tum in adeundo , atque assumende eodem officio, tum in singulis quaestio¬ nibus, seu causis, ad quas debeat accedere, vQoan- du», atque audiendus erit in ;umnibus ac singulis actis tdm vece tum scripto; itemque sub poena nul- litatis citaadusoritad omnes quseetiooes seu cau¬ sas et illeram revisiones, quemadmodum praescri*

ptpM est in causis de matrimonio. Quod vero spe¬ ctat, ad huiusnaodi defensoris emotu menta , iisdem eonSuletur ad formam memoratae Constitutionis Praedecessoris Nostri Benedicti XIV. 8.* In iudicio restitutionis in integrum Episcopus vel Episcopi a S. Sede designandi deputabunt patronum, seu de¬ fensorem religiosae professionis, ac praeterea in con¬ ficiendis actis, eorumque forma io citandis partibus, quae adesse debeant, ifia omnia servabant, quae su- penus. eoOStituta sunt in causis intra quinquennium instituendis. Unuvero, salva competent» Tribunalium ecdesiastiooruin in Sicilia ad tramites memoratae Constitutionis Benedicti XIII, in causis de nullitate matrimonii observari mandamus Constitutionem Be¬ nedicti XiV pariter Praedecessoris Nostri Dei tui* seratione; idcirco, quae servanda sunt, sequentibus articulis summatim comprehenduntur. Qualibet in dioecesi respectivus Ordinarius in patrooum, seu defensorem matrimonii personam eligit probatae fi¬ dei, canonici iuris peritam , ac* si flmqoeat, ex eoetu ecclesiastico* Fas erit Ordinario iustls de cau¬ sis ilfam removere ab officio, eique alteram suffi- cera, quae designatis dotibus instructa' sit'; idque Ordinario; item licebit, quoties electa ad defensoris munus'persona aliquo > legitimo impedimento pro¬ hibes tuis quominus commissi muneris partes expleat* Is * porro defensor seu patronus omnibus adesse cau¬ sis debebit,; quae' de matrimonii nullitate seu va¬ liditate instituantur, atque adeo ad omnia et sin¬ gula aeta citandus erit; nec non adesse testium exa¬ mini, ac tomvoee* quam scripto matrimonii vali¬ ditatem tueri debebit, omniaque adferre argumenta,

quae ad eius valorem probandum necessaria, atque idonea dignoscat. 3»° Ut institutum iudiciUm de matiimanii validitate, integrum .sit, nec vitio labo- itel niillliiiUis, necessarium erit, . ut- matrimonii de¬ fensor iqdidio intersit, sive unus ^tantum ex eoniu- gibus agat pro invaliditate matrimonii, sive ambo coniuges .stent in iudicio, quorqm alter matrimonii .valorem oppugnet, alter vero tueatur. Idem matri' monii defenso* munna adsumens iuramentum pme- ' stare debebit de ipso munere recte ac fideliter ge¬ rendo , idemque iuramentUm renovabit in causis singulis. Quivis actus iudiUialis .fiat, quin matrimo¬ nii defensor legitime citetur vel intimetur, plane irritus erit. 4.° Si sententia edita matrimonium ad¬ mittet, ac nulla ex partibus appellationem interpo» nat,. matrimonii defcnsorab appellando se:abstine¬ bit; eademque ratione se geret, si iudex secundae instantiae, pro matrimonii validitate sententiam tu¬ lerit, licet primus iudex pro nullitate indicaverit; quod si indicatum fuerit.pro matrimonii invaliditate, hoc in casu defensor, intra terminum a iure cano¬ nico defioitum, provocationem a sententia i interpo¬ nere debebit, declarando &e, adhaerere pacti, quae matrimonii valorem sustinent.. Sin autem, netae «xi- stat, qui ,a eenteotiaoontra matrimonium ^ta pro¬ vocationem interponat, defensor ,ux oificio ab ea¬ dem. sententia provocabit., 5-° .Pendente appellatione a prima sententia, Vel appellatione jpquaquam io- terposUa.quamlibet ob causam, ,si uaus veli uterque cooiux. novas inire, nuptias attentaverit» subiicieD- tqr canonicis sanctionibus contra iUos,i : qui nuptias ab; Ecclesia vetitas inire ausi fuerint,ac praesertim

obnoxii erunt -separationi* donec lata altera sententia fuerit de nullitate matrimonii, a qua intra decem dies interposita non sit appellatio, vel eadem de A serta iaceat; insuper poenas omnes incurrent con¬ tra polygamos a sacris canonibus et a postolicis con* stitutionibus praefinitas. 6.° Posteaquam causa ad secundi gradus iudicem delata sit, circa matrimo* nii defensorem illa omnia servanda erunt, quae prae¬ scripta sunt in iudicio primae instantiae. Eidem iu- dioi secundae instantiae spectabit defensorem ma¬ trimonii deligere, atque ita porro in iudiciis ulte¬ rioris gradus. 7." Si tum prima, tum secunda sen¬ tentia matrimonii nullitatem declaraverit, nec pars, cui intersit, appellationem interposuerit, ac defen¬ sor ex conscientia consuerit non provocandam, vel interpositam appellationem minime prosequendam, tUnc fas erit utrique coniugi novas contrahere nu¬ ptias, dummodo tamen beque ob legitimum irope* dimentum, neque aliam ob cauaam a novo ineunda eooiugio prohibeantur, Firmum vero manebit cau¬ sarum matrimonialium ' privilegium, hoc est sen¬ tentias in huiusmodi causis editas post quemcum¬ que temporis lapsum numquam transire posse in rem indicatam; ideoque si quidquam repertum sit, vel minime io iudjcii disceptatione prolatum, vel ignoratione occultum, iterum causam de matrimo¬ nii validitate in indicium posse deferri. Huie pri¬ vilegio obnoxia semper erit facultas caniugutn no¬ vas nuptias contrahendi. Quod si a secunda sen¬ tentia . contra matrimonii valorem edita vel; nulla ex partibus appellaverit, vel sit eiusmodi, ut illi defensor minime acquiescat ex conscientia sive quod ei manifeste iuiusta, aut invalida videatur, sive quod

io tertii gradus iudieio lata Suerit contra senten¬ tiam in secundo gradu editam pro Valore- matri¬ monii, tunc haud licebit utrique coniugi ad. novas nuptias transire sub. poenis superius memoratis, ite* ruinque cassa in tertia, et quarta instantia erit co¬ gnoscenda, serratis omnibus, et singulis, quae prae¬ scripta .suni . in primae, et secundae instantias in¬ diciis etiam quod spectat ad matrimonii defensorem. 8-* Matrimonii defensor emolumenta accipiet, quae descripta eant in dicta Constitutione Benedicti XIV. Denique oam suspensiones, quae per Ordinarios ex informata conscientia inferri «olent, considerari «i- mmq queant uti causae quae publici indicii formam sustineant, idcirco 1 qui hurosfaodi suspeuaieaihus bbnouii suat preces Summo Pontifici tantum de¬ ferre poterant, lammna ApostoliCa Auctoritate No¬ stra dacbnrimos ac statuimus, ut otnniaac singula quae praesentibus Nostris Litteris comprehenduntur accurate serrentur, ac, «i<quis quidquam contra fa- xit, feceritque, illud inaoeirriuim et nullius pisae vagorit «olamus ao dedlaramue Hnec rabemus, 'man¬ damus, non obstante, quatenus «pus est, Constitu¬ tione Benedicti KIV, Praedeoeesoris Nostri super divisione Msfteriarumi, aliisque Apostoiicis, et io uni- tersalibu^ provtaeiabbasque, et «ynodalibus -cenci- bis editis geuetubbus, vtfl spediaftftms constitutioni¬ bus, et ordlttatieaibos, noe non dictae Coostriutie- nis, etiam ioramento; coudrmatiene Apeetobcu, vel quavis firmitate alia'roboratis statutas, et consue¬ tudinibus; privbegirsqooqae induitis et litteris Apo- stolicis in oenuevium praemissorum quomodolibet sonoessis oonfirmatis et fenoratrS' Quibus omnibus

et singulis illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis habentes, illis alias in sue ro¬ bore permansuris ad praemissorum effectam hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, eaete- risque contrariis quibuscumque.

Datum Romae.fepudBl Pfttfahfc sub Annulo Pi¬ scatoris die XXVI. lanuarii MDCCCLVI. Pontificatus Nostri anno Decimo.

. i i ,● i ■’ i ; : ' .

●.VY’ , Cs*6,'MaG0*<' 11

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Pii IX Pontificis Maximi Acta, pars prima, volume II. Rome: Ex Typographia Bonarum Artium, habita facultate, 1858. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the act as printed in Pii IX Pontificis Maximi Acta, pars prima; edition genre labels, synopses, page numbers, gathering signatures and scan watermarks are omitted. Revision: 2026-10-28T18:23:52Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.